Superarse
TECNOLÓGICO

# INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

# PROTOCOLO INTERNO DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL

**Índice de Contenido**

1. INFORMACIÓN GENERAL ..... 3
2. OBJETIVO ..... 3
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN ..... 3
4. PRINCIPIOS RECTORES ..... 3
5. MARCO NORMATIVO ..... 4
6. CONCEPTOS CLAVES ..... 10
7. EJES Y ACCIONES EMPRESARIALES ..... 11
7.1. Eje de Prevención ..... 11
7.1.1. Procesos de sensibilización y capacitación ..... 11
7.1.2. Política de cero tolerancias ..... 11
7.1.3. Canales de comunicación claros y asertivos ..... 12
7.2. Eje de Identificación y detección de casos ..... 13
7.2.1. Comentarios ofensivos o estereotipos de género, raza, orientación sexual, entre otros ..... 13
7.2.2. Condiciones de trabajo hostiles o intimidantes ..... 13
7.2.3. Actos de discriminación, acoso y todo tipo de violencia ..... 13
7.2.4. Cambios en el rendimiento laboral ..... 14
7.2.5. Aislamiento social o emocional de la víctima ..... 14
7.2.6. Estrés, ansiedad o baja autoestima ..... 14
7.3. Eje de Atención: ..... 15
7.3.1. Canales y procedimiento de denuncia ..... 15
7.3.2. Medidas administrativas internas de protección ..... 15
7.3.3. Medidas correctivas y de no repetición ..... 15
7.4. Eje de Seguimiento y evaluación: ..... 15
7.4.1. Monitoreo trimestral de casos denunciados ..... 15
7.4.2. Evaluación anual del protocolo ..... 16
8. CONSIDERACIONES GENERALES ..... 16

**PROTOCOLO INTERNO DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN, VIOLENCIA Y ACOSO LABORAL**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Razón social/ Nombre de la empresa/Empleador:** INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE.
- **RUC:** 1792951704001
- **Representante legal**: Verónica Paulina Tamayo Vallejo
- **Actividad económica:** Educación de Postbachillerato y nivel técnico Superior, destinado a la formación y capacitación para labores de carácter operativo, corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico o tecnólogo.
- **Número de trabajadores:** 28
- **Fecha de elaboración:** 11/11/2025
- **Responsable de la elaboración:**
    - Edgar Nicolás Ponce Carrera-Coordinación de Bienestar Institucional.
    - Jessica Dayana Flores Revilla-Coordinación de Talento Humano.

## 2. OBJETIVO

Establecer un procedimiento institucional para prevenir, identificar, atender y sancionar los actos de discriminación, violencia y acoso laboral, garantizando un entorno de trabajo seguro, inclusivo y respetuoso para todos los trabajadores, en concordancia con la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por Ecuador.

## 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este protocolo se aplica a todas las personas que trabajan en la Institución en toda relación laboral: vertical descendente, ascendente y horizontal, en los siguientes espacios:

a) En las instalaciones del lugar del trabajo.
b) Los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo.
c) En el marco de las comunicaciones con la comunidad estudiantil, incluidas las realizadas de forma telemática.

## 4. PRINCIPIOS RECTORES

**a) Igualdad. -** Es el derecho de todas las personas a recibir el mismo trato, acceso a oportunidades, y condiciones laborales sin importar su género, edad, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad u otra condición.

**b) No discriminación. -** Es la prohibición de toda distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto o efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o la ocupación.

**c) Dignidad humana. -** Es el respeto y reconocimiento del valor intrínseco de cada persona. En el entorno laboral, implica garantizar condiciones que permitan el desarrollo físico, mental y profesional sin humillaciones, agresiones ni trato degradante.

**d) Confidencialidad. -** Es el compromiso de mantener en reserva toda la información o documentación derivada de los derechos personalísimos y fundamentales, relacionada con denuncias, investigaciones y decisiones sobre casos de discriminación, violencia y acoso laboral.

**e) Debido proceso. -** Es el conjunto de garantías que aseguran que toda persona involucrada en una investigación laboral tenga derecho a ser escuchada, defenderse, aportar pruebas y recibir una resolución motivada, conforme a las garantías básicas dispuestas en la Constitución de la República del Ecuador (Art. 76).

**f) No revictimización. -** Significa evitar que la persona afectada por casos de discriminación,

violencia y acoso laboral, vuelva a sufrir daños físicos, psicológicos o sociales a causa del proceso de denuncia o investigación.

**g) No repetición. -** Es el compromiso institucional de tomar medidas eficaces para que los hechos denunciados no vuelvan a ocurrir.

**h) Prohibición de represalias. –** Es garantizar que las personas que denuncian casos de discriminación, violencia y acoso laboral no sufran daños, castigos o intimidación por su acción, protegiendo así su integridad y fomentando un ambiente de confianza para denunciar hechos indebidos.

i) **Ética:** Hace referencia a la forma de actuar y proceder en la intervención psicosocial: sin levantar calumnias; evitando la falsificación, divulgación o tergiversación de la información; sin causar daños a terceros, entre otros.

## 5. MARCO NORMATIVO

El presente documento posee su base en las siguientes normativas:

**Constitución de la República del Ecuador**

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3, se hace referencia a los deberes primordiales del Estado con énfasis en los literales 1, 3, 6 y 8: "1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. […] 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. […] 6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. […] 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Que, en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, se reconoce el ejercicio de los derechos humanos de acuerdo a los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.
4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.

**Convenios OIT: 100, 111, 156 y 190.**

Que, el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo establece la igualdad de remuneración, considerando un trabajo de igual valor sin distinción de género.

Que, el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo prohíbe cualquier tipo de distinción malintencionada, exclusión o preferencia basada en motivos como raza, sexo, religión, opinión política, origen social-cultural, etc., que tenga por efecto impedir la igualdad en el trato y las oportunidades en el empleo u ocupación.

Que, el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace referencia a las responsabilidades familiares, establece el igual trato de los trabajadores (sin distinción de género) con responsabilidades familiares, promoviendo un equilibrio entre la vida familiar y laboral.

Que, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo establece un marco que contempla la prevención, sanción, protección y erradicación para garantizar espacios laborales libres de todo tipo de violencia y acoso en un amplía gama de situaciones.

**Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.**

Que, en el primer artículo se establece que se comprende por "[…] discriminación contra la mujer: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".

Que, en el literal "c" de su décimo artículo menciona la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza.

**Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención de Belém do Pará.**

Que, en el primer artículo, menciona que "para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado".

Que, en su quinto artículo, establece que "toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos".

**Código del Trabajo.**

Que, en su artículo 42 numeral 10 se establece que son obligaciones del empleador "Conceder a las trabajadoras víctimas de violencia de género, el tiempo necesario para tramitar y acceder a las medidas administrativas o judiciales dictadas por autoridad competente, el mismo que no afectará su derecho a recibir su remuneración completa, ni sus vacaciones".

Que, en su artículo 46 literal "j" menciona que una de las prohibiciones para el trabajador es "el cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compañero o compañera, hacia el empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una persona subordinada en la empresa".

Que, en su artículo 79 argumenta que "a trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración".

Que, en el numeral 8 del artículo 172 se expresan las causas por la que el empleador pueda dar por terminado el contrario, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos "por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros individuos, hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia el empleador o empleadora o hacia un subordinado o subordinada en la empresa".

Que, en el numeral 4 del artículo 173 se determinan las causas para que el trabajador pueda dar terminado el contrato "en casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acción u omisión por el empleador o empleadora o sus representantes legales".

**Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta.**

Que, en su artículo 9 se establece medidas concretas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, se menciona que "las empresas que cuenten con veinticinco o más trabajadores deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral con connotación sexual y determinar procedimientos específicos para su prevención y para atender las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto de este acoso. Para este efecto, se podrán establecer medidas que deberán acordarse con las asociaciones de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, protocolos de prevención y atención, y la realización de campañas informativas. Las asociaciones y representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso laboral con connotación sexual mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente a actitudes que puedan constituir acoso, así como la oportuna información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que

tuvieren conocimiento y que pudieran propiciarlo. Tanto el empleador o el trabajador que incumpla con estas medidas de prevención del acoso laboral será objeto de las sanciones que contempla para estos casos el Código del Trabajo. El Ministerio del Trabajo mediante la unidad especializada vigilará el fiel cumplimiento de los códigos y protocolos que deberán ser desarrollados por las empresas".

Que en su artículo 14, se establece que para lograr la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo debe primar "[…] el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas".

**Reglamento General para Impulsar la Economía Violeta.**

Que, en su artículo 12 se menciona que "el acoso sexual laboral se define como cualquier acción ya sea ocasional o repetida, cuyo propósito sea o pueda ser perjudicar la integridad sexual de la persona trabajadora, persona servidora pública, u otra persona relacionada en el mundo del trabajo. Este tipo de acoso puede ocurrir durante la jornada de trabajo, en conexiones laborales o como consecuencia de estas, por medios físicos o digitales. Estas conductas pueden presentarse en sentido vertical cuando se da entre personas de distinta jerarquía o nivel organizacional, pudiendo ser, descendente es decir desde los mandos, autoridades y/o jefes hacia sus subalternos; o, ascendente cuando se presenta desde los trabajadores hacia un superior. También puede ocurrir en sentido horizontal, cuando se produce entre trabajadores que ocupan un mismo nivel o jerarquía. Por la gravedad de esta conducta no se exigirá que se demuestre su reiteración para que califique como acoso, de acuerdo con lo previsto por el Código de Trabajo".

Que, en su artículo 13 se establecen medidas específicas para la prevención de acoso sexual laboral, expresando que "todo empleador deberá anualmente capacitar a todos sus empleados, en especial a los directivos, gerentes, administradores, ejecutivos y cualquier otra persona que tenga cargo directivo sobre la importancia de la prevención y acción inmediata en los casos de acoso sexual laboral y la tolerancia cero a conductas acosadoras. Además, deberá adecuar su reglamento interno de trabajo de modo que se incluyan mecanismos de prevención de acoso sexual laboral, de identificación oportuna de casos y el plan de acción a tomar".

Que, en su artículo 14 se establecen los procedimientos específicos para la investigación y sanción "en todo protocolo o procedimiento interno de prevención e investigación de casos de acoso, discriminación y violencia contra la mujer, que se implemente en instituciones públicas o en lugares de trabajo privados, se deberá incluir una sección o capítulo especial sobre la prevención, investigación y sanción de casos de acoso sexual laboral. Los procesos de investigación y determinación de la existencia de acoso sexual laboral o acoso en razón de género en cualquier protocolo o procedimiento interno deberán regirse por los siguientes principios:

1. Confidencialidad: En todo proceso de investigación se debe garantizar la confidencialidad. La revelación de información sobre procesos de investigación a personal no autorizado o terceros constituirá falta de probidad en materia laboral para los efectos legales consiguientes.

2. Igualdad y no discriminación: Todas las denuncias sobre acoso, acoso sexual laboral o acoso en razón de género en el trabajo deben ser tratadas de la misma manera y con la

misma seriedad.

3. Imparcialidad: El procedimiento de investigación deberá ser imparcial. Si alguna persona de las asignadas para llevar a cabo el proceso de investigación tuviera, por cualquier razón, conflicto de interés en la investigación, deberá excusarse del proceso.

4. No revictimización: Existirá protección especial a la víctima desde el momento en que realiza la denuncia. Deberá contarse siempre con el consentimiento de la víctima para cualquier examen.

5. No represalia: Ninguna persona que presente una denuncia por casos de acoso, acoso sexual laboral o acoso en razón con el género en el trabajo sufrirá represalia alguna. La denuncia podrá ser presentada por la víctima o por quién hubiera presenciado o escuchado sobre los hechos.

6. Pro ser humano: En todos los procesos de investigación se aplicará la norma y criterio más favorable a los derechos de las personas víctimas de acoso, acoso sexual laboral o acoso en razón del género.

7. Transversalidad: Se tomará en cuenta los derechos, necesidad y demandas de las víctimas de acoso con un enfoque de género.

8. Atención, protección y acompañamiento: La persona afectada recibirá contención emocional, medidas de protección, en caso de ser necesarias, asesoría gratuita y acompañamiento en los trámites respectivos, siempre y cuando así lo desee.

Que, en su artículo 15 se menciona "la terminación de contratos por vistos bueno originado por casos de acoso, acoso sexual laboral y acoso en razón de género en el trabajo. De acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 172 y en el artículo 173 del Código del Trabajo, el cometimiento de actos de acoso de cualquier tipo, incluido el acoso sexual laboral y acoso en razón de género en el trabajo, faculta al empleador para terminar la relación laboral con el empleado que ha cometido tales actos, previo el procedimiento de visto bueno".

**Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.**

Que, en su numeral 14 del artículo 9 se menciona derechos de las mujeres "a que se les reconozcan sus derechos laborales, garantice la igualdad salarial entre hombres y mujeres, sin ninguna discriminación y a evitar que, por causas de violencia, tengan que abandonar su espacio laboral.

En su numeral 19 establece que se debe respetar "su permanencia o condiciones generales de trabajo, así como sus derechos laborales específicos, tales como los relacionados con la maternidad y lactancia".

En su numeral 21 se argumenta que no deben "[…] ser explotadas y a recibir protección adecuada en caso de desconocimiento de los beneficios laborales a los que por ley tengan derecho".

Que, en su artículo 12 numeral 3 se menciona al ámbito laboral como un espacio donde se desarrolla la violencia contra las mujeres "comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el período de gestación y lactancia".

Para efectos de fortalecer el presente marco normativo también se aplicará los artículos respecticos del Reglamento a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

**Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-102, de 22 de agosto de 2025.**

Que, en su artículo 5 que se menciona las responsabilidades del trabajador se establece que "los trabajadores, son responsables de mantener relaciones de respeto y equidad con su empleador y con sus compañeras o compañeros de trabajo, ejecutando de manera eficiente sus actividades. Además, son responsables de sus conductas, de visibilizar, frenar y denunciar conductas de terceros frente a cualquier tipo de discriminación, violencia y acoso laboral".

Que, en su artículo 8 en las que se determinan las medidas específicas en el ámbito laboral para las presuntas víctimas de discriminación, violencia y acoso laboral, se expresa que "el empleador tendrá la responsabilidad de adoptar las siguientes medidas ante la denuncia de un presunto caso de discriminación, violencia y acoso laboral:

a) Precautelar que no exista ningún tipo de represalia directa o indirecta por denunciar un caso de discriminación, violencia y acoso laboral;

b) Asegurar que se lleve a cabo un proceso justo, no discriminatorio considerando el criterio más favorable a los derechos de la presunta víctima;

c) Garantizar que las partes tengan acceso a la información sobre el estado de la denuncia en cualquier momento;

d) Separar físicamente del ambiente laboral al presunto agresor y/o a la presunta víctima, de considerarlo necesario, justificable y posible; y,

e) Mantener la confidencialidad de la información de los hechos denunciados y de las partes involucradas".

Que, en su artículo 15 establece las conductas de la discriminación, violencia y acoso laboral. Se expresa que "la discriminación, violencia y acoso laboral pueden manifestarse en diferentes direcciones: de forma vertical, con orientación descendente cuando proviene de superiores hacia subalternos, o ascendente cuando se origina de los trabajadores hacia un superior. Asimismo, se contemplan estas conductas en sentido transversal, es decir, entre compañeros del mismo lugar o espacio de trabajo. Asimismo, puede manifestarse por personas en el espacio laboral/ mundo del trabajo a quienes, sin tener la calidad de trabajadores, prestan servicios para o en las instalaciones, cualquiera que sea su situación contractual, incluyendo las personas en formación como voluntarios, pasantes, en prácticas pre profesionales, postulantes, usuarios de los servicios o personas vinculadas mediante relación de carácter civil".

Que, en su artículo 16 se expresa que "nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, durante la existencia de la relación laboral y en cualquier ámbito del empleo".

Que, en su artículo 18 se establece la definición de violencia y acoso en el ámbito laboral, argumentando que "la violencia y acoso en materia laboral se refiere a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables incluidas las amenazas, reconocidas en la Constitución, esta ley o en leyes especiales en favor del ser humano y concebidas como violencia, que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias.

La violencia y el acoso laboral comprende el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de

trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique a sus derechos adquiridos y obligados a una situación laboral de la persona violentada o acosada laboralmente.
La violencia y el acoso laboral comprende también la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar. La violencia y acoso laboral podrá ser considerado como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la filiación sindical y gremial".

## 6. CONCEPTOS CLAVES

**a) Violencia y acoso laboral.-** La violencia y acoso en materia laboral se refiere a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables incluidas las amenazas, reconocidas en la Constitución de la República, en la ley o en leyes especiales en favor del ser humano y concebidas como violencia, que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias. La violencia y el acoso laboral comprende el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique a sus derechos adquiridos y obligados a una situación laboral de la persona violentada o acosada laboralmente. La violencia y el acoso laboral comprende también la no desconexión digital, el desacato a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su privacidad de la intimidad personal y familiar. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la filiación sindical y gremial. El cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del trabajador, constituye violencia psicológica, y violencia patrimonial en el caso de reducción de la remuneración. Las conductas que se denuncien como acoso laboral serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso, y la gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo, ya sean producidas de manera personal, en redes sociales, correos electrónicos, o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores.
**b) Discriminación. -** Se entenderá como discriminación, cualquier trato desigual, exclusión, restricción o distinción hacia una persona, que tenga por efecto anular, alterar o impedir el pleno ejercicio de los derechos individuales o colectivos, en el ámbito laboral. Para su aplicación se tomará como referencia las categorías establecidas de forma ejemplificativa en el artículo 11.2 de la Constitución de la República del Ecuador. No se considerarán conductas discriminatorias las acciones afirmativas, políticas públicas o institucionales que, sin afectar derechos, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades; los requisitos académicos, pedagógicos y de evaluación; los criterios de selección de talento humano basados en el conocimiento técnico específico, capacitación, experiencia necesaria y demás requisitos inherentes para la vacante; los controles y exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos los trabajadores, con el objeto de cuidar su salud e integridad; la contra argumentación fundamentada; la disparidad fundada de opiniones sin uso de terminología discriminatoria; las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo debidamente justificadas y/o siguiendo el procedimiento legalmente establecido; sanciones

legalmente impuestas o el llamado de atención debidamente justificado por la falta de cumplimiento de las labores encargadas; y, otras obligaciones establecidas en la normativa pertinente.

**c) Acoso sexual laboral.** - El acoso sexual laboral se define como cualquier acción ya sea ocasional o repetida, cuyo propósito sea o pueda ser perjudicar la integridad sexual de la persona trabajadora, u otra persona relacionada en el mundo del trabajo. Este tipo de acoso puede ocurrir durante la jornada de trabajo, en conexiones laborales o como consecuencia de estas, por medios físicos o digitales. Estas conductas pueden presentarse en sentido vertical cuando se da entre personas de distinta jerarquía o nivel organizacional, pudiendo ser, descendente es decir desde los mandos, autoridades y/o jefes hacia sus subalternos; o, ascendente cuando se presenta desde los trabajadores hacia un superior. También puede ocurrir en sentido horizontal, cuando se produce entre trabajadores que ocupan un mismo nivel o jerarquía.

## 7. EJES Y ACCIONES EMPRESARIALES

El Instituto Superior Tecnológico Superarse actuará en función de los siguientes ejes, acciones concretas, responsables, temporalidad y medios verificables:

### 7.1. Eje de Prevención

#### 7.1.1. Procesos de sensibilización y capacitación

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Diseñar y ejecutar un plan de capacitación y/o sensibilización sobre discriminación, violencia y acoso laboral. | Coordinación de Bienestar Institucional | Anual | Plan de Capacitación y sensibilización sobre la discriminación, violencia y acoso laboral |
| Incorporar la temática en la inducción de personal nuevo | Coordinación Talento Humano | Permanente | Registro de firma en la constancia de entrega de reglamentos internos |
| Socializar el protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en genero | Coordinación de Bienestar Institucional | Anual | Registro de asistencia y acta de reunión |
| Promover la cultura de respeto e inclusión mediante campañas y actividades internas. | Coordinación de Bienestar Institucional<br><br>Coordinación de Talento Humano | Semestral | Registro de Asistencia, informe capacitación. |
| Implementación de Talleres de identificación de tipos de violencia | Coordinación de Bienestar Institucional | Semestral | Registro de asistencia y acta de reunión. |

#### 7.1.2. Política de cero tolerancias

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Adecuar el Reglamento Interno y código de Ética. | • Coordinación de Talento Humano<br>• Comité de Ética | Anual | • Código de ética actualizado. |

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| (incluir la política cero tolerancias frente a la discriminación, violencia y acoso laboral) | | | • Reglamento Interno de trabajo actualizado |
| Incluir cláusulas en contratos de trabajo | • Coordinación de Talento Humano | Permanente | • Contratos de Trabajo |
| Elaborar el compromiso individual sobre el cumplimiento de la política | • Coordinación de Talento Humano | Anual o al ingresar nuevo personal | • Archivo de compromisos firmados por cada trabajador |
| Difundir la política a la interna, mediante correo electrónico institucional y reunión con el personal. | • Coordinación de Talento Humano | Anual | • Copias de correos enviados<br>• Registro de asistencia<br>• Actas de reunión |

### 7.1.3. Canales de comunicación claros y asertivos

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Habilitar canales accesibles (buzones físicos, Botón de denuncia, correo electrónico institucional) | • Coordinación de Bienestar Institucional | Permanente | • Informe de casos recibidos. |
| Realizar campañas de comunicación sobre respeto en el entorno laboral | • Coordinación de Bienestar Institucional | Semestral | • Informe |
| Establecer un protocolo claro de respuestas a las comunicaciones y denuncias recibidas garantizando la confidencialidad | • Coordinación de Bienestar Institucional | Permanente | Protocolo de Respuesta ante casos de acoso, discriminación y violencia |

## 7.2. Eje de Identificación y detección de casos

### 7.2.1. Comentarios ofensivos o estereotipos de género, raza, orientación sexual, entre otros

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Capacitar y/o sensibilizar de manera obligatoria en lenguaje inclusivo, derechos laborales y no discriminación | • Coordinación de Bienestar Institucional | Semestral | Registro de asistencia y actas de reunión |
| Crear el buzón confidencial físico y digital para reportar este tipo de comportamientos | • Coordinación de Bienestar Institucional | Permanente | Informe de casos detectados |
| Establecer seguimientos, analizar reportes y prevención de acoso y discriminación | • Comité de Ética | Trimestral | Actas de reuniones. |

### 7.2.2. Condiciones de trabajo hostiles o intimidantes

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Supervisar periódicamente el ambiente laboral a través de encuestas anónimas | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Semestral | Informe de clima laboral. |
| Evaluaciones psicológicas acerca de estrés. | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Semestral | Informe de escala de estrés percibidos. |

### 7.2.3. Actos de discriminación, acoso y todo tipo de violencia

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Asesorar a la presunta víctima sobre rutas de atención de casos | • Coordinación de Bienestar Institucional | Permanente | Registro de asesoría y acompañamiento. |
| Facilitar espacios seguros para la denuncia confidencial y protección de identidad de las personas afectadas. | • Coordinación de Bienestar Institucional | Permanente | Registro de asesoría y acompañamiento |

### 7.2.4. Cambios en el rendimiento laboral

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Realizar el seguimiento del desempeño de trabajadores | • Coordinación de Talento Humano | Trimestral | Informe de desempeño |
| Implementar entrevistas de retroalimentación y apoyo para colaboradores con cambios significativos en su rendimiento | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Trimestral | Registro de asistencia y actas de reunión. |

### 7.2.5. Aislamiento social o emocional de la víctima

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Efectuar entrevistas de clima laboral, observación directa, alertas de compañeros | • Coordinación de Bienestar Institucional | Trimestral | Registro de asistencia y actas de reunión. |
| Promover actividades y espacios de integración y apoyo emocional para los colaboradores afectados. | • Coordinación de Bienestar Institucional<br>• Coordinación de Talento Humano | Permanente | Registro de asistencia y actas de reunión. (actividades de integración) Fotografías |

### 7.2.6. Estrés, ansiedad o baja autoestima

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Desarrollar evaluaciones psicosociales, individual y de grupo | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Semestral | Informe |
| Evaluaciones psicológicas acerca de estrés, ansiedad y autoestima. | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Semestral | Informe anual de la situación emocional de los trabajadores |

### 7.3. Eje de Atención:

#### 7.3.1. Canales y procedimiento de denuncia

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Implementar el canal múltiple de denuncias: buzón físico, Botón de denuncia correo electrónico institucional, o formulario digital | • Coordinación de Bienestar Institucional | Permanente | Reporte anual de casos de violencia |
| Acompañar a la víctima con el procedimiento establecido por el acuerdo ministerial MDT-2025-102 | • Coordinación de Bienestar Institucional<br>• Coordinación de Talento Humano | Inmediato (dentro de las 48 horas) | Actas de reunión<br>Registros de asistencia |
| Notificación al Comité de Ética | • Coordinación de Talento Humano | En 24 horas después de registrarse el hecho | Actas de reunión |

#### 7.3.2. Medidas administrativas internas de protección

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Proporcionar atención psicológica a la presunta víctima | • Coordinación de Bienestar Institucional | Dentro de las 24h desde la denuncia | Registro de asistencia y/o acta de reunión |
| Separar de manera preventiva los espacios entre las partes (presunta víctima y victimario) | • Coordinación de Bienestar Institucional<br>• Coordinación de Talento Humano | Inmediato | Informe |

#### 7.3.3. Medidas correctivas y de no repetición

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Implementar sanciones conforme a la resolución del Inspector del Trabajo | • Coordinación de Talento Humano | Según resolución | Documento de la sanción ejecutada |
| Capacitar y/o sensibilizar post-denuncia a los equipos de trabajo | • Coordinación de Bienestar Institucional | Dentro de un mes del cierre de caso | Registro de asistencia y acta de reunión. |
| Realizar el seguimiento para asegurar que no se repitan conductas de discriminación, violencia o acoso laboral | • Coordinación de Bienestar Institucional<br>• Coordinación de Talento Humano | Permanente | Informe de seguimiento |

### 7.4. Eje de Seguimiento y evaluación:

#### 7.4.1. Monitoreo trimestral de casos denunciados

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaborar informe sobre casos denunciados de discriminación, violencia y acoso laboral | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Trimestral | Informe consolidado y estadístico (sin datos personales) |
| Capacitar y sensibilizar a todos los colaboradores post denuncia. | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Después del cierre de caso | Registro de asistencia y acta de reunión. |

### 7.4.2. Evaluación anual del protocolo

| Acción Concreta | Responsable | Temporalidad | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Elaborar informe sobre el impacto del protocolo interno | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Anual | Informe de revisión, propuesta de ajustes |
| Actualizar el protocolo interno ante cambios normativos o tras evaluación interna | • Coordinación de Talento Humano<br>• Coordinación de Bienestar Institucional | Anual | Protocolo registrado ante el Ministerio del Trabajo |

## 8. CONSIDERACIONES GENERALES

a) En todo lo no previsto en el presente protocolo, se observará lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, Código del Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, y demás normativa vigente conexa.

b) De conformidad a la Disposición General Segunda del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2025-102, de 22 de agosto de 2025, la versión libre y voluntaria de la presunta víctima de acoso sexual laboral no será considerada prueba suficiente, salvo que existan otras pruebas que puedan demostrar claramente la conducta indebida o inmoral. La versión libre y voluntaria de la presunta víctima se la hará de manera oral en la diligencia de investigación o a través de documento escrito, con firma original de ésta. El presente protocolo entrará en vigor partir de su aprobación por la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público del Ministerio del Trabajo.

Firmado electrónicamente por:
VERONICA PAULINA TAMAYO VALLEJO
Validar únicamente con FirmaEC

**Representante Legal**: Verónica Paulina Tamayo Vallejo
**Razón Social/ Nombre de la empresa / Empleador**: Instituto Superior Tecnológico Superarse